

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4986/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสุรินทร์หรือรินทร์ จันทร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 210, มาตรา 212

ความผิดฐานเป็นช่องโหล่นั้น ผู้กระทำจะต้องสมคบกันเพื่อกระทำความผิด คือ ร่วมคบคิดกัน ประชุมปรึกษาหารือกัน หรือการแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระทำผิด ร่วมกัน อันมีสภาพเป็นการกระทำความระหว่างผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานตำรวจที่ไปล่อซื้อเสนอขายรถ จักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ มีลักษณะที่เป็นการกระทำต่อบุคคลภายนอก การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดฐานช่องโหล

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เวลากลางวัน จำเลยทั้งห้ากับพวกได้สมคบร่วมปรึกษาวางแผนกันเพื่อขายรถจักรยานยนต์ซึ่งได้มาโดยการลักทรัพย์ จำเลยกับพวกรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยกับพวกร่วมกันเสนอขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งไปล่อซื้อ อันเป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นช่องโหลเพื่อรับของโจร เหตุเกิดที่แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุกคนละ ๔ ปี ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๕ คนละ ๒ ปี ๘ เดือน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงคงฟังได้แต่เพียงว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ร่วมเจรจาขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่ร้อยตำรวจเอกไกรสรเท่านั้น แต่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ ที่โจทก์ฟ้องอ้างว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ เป็นความผิดคือความผิดฐานช่องโจรนั้น ผู้กระทำจะต้องสมคบกันกล่าวคือ ร่วมคบคิดกันหรือการแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระทำผิดร่วมกัน เช่น ประชุมหารือวางแผนการที่จะกระทำความผิด ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของมาตรา ๒๑๒ ที่บัญญัติให้เอาความผิดแก่ผู้ที่จัดหาที่ประชุมหรือที่สำนักแก่ช่องโจร ซึ่งเป็นข้อบังคับสนับสนุนให้เห็นถึงองค์ประกอบของความผิดฐานเป็นช่องโจรให้เห็นเด่นชัดว่า จะต้องมีการคบคิดประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกระทำความผิด ซึ่งมีสภาพเป็นการกระทำระหว่างผู้ร่วมกระทำผิดด้วย แต่ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ได้มีการคบคิดว่าจะกระทำผิดร่วมกับรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานตำรวจที่ไปล่อซื้อเสนอขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจเท่านั้น อันเป็นลักษณะที่เป็นการ

กระทำต่อบุคคลภายนอก การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ยังไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นช่องโจร

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปรตระนันท์)

ศาลชั้นต้น - นายมาลินทร์ จันทัญญชัย

ศาลอุทธรณ์ - นายสังเวียน รัตนมุง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ